

1017976-78.2017.8.26.0625

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... quebrou bens pessoais do requerente e furtou documentos pessoais; posteriormente alugou uma kitnet para morar com os filhos; obteve provas do adultério por meio de investigador particular; em conversa com a esposa do amante soube de fatos que o desabonavam; a franquia passou a sofrer "queda de performance" sob a administração da requerida, ocorrendo "descaso com funcionários", "ausência da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

5ª Vara Cível

Rua José Licurgo Indiani s/n, Taubaté - SP - cep 12070-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1017976-78.2017.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1017976-78.2017.8.26.0625

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Marcos Aurelio Martire

Requerido:

Viviane Aparecida de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima

Vistos.

MARCOS AURÉLIO MARTIRE ajuizou ação de indenização por danos morais em face de VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA, narrando, em síntese que: casaram-se em 15/07/2000, após dois anos de namoro, e já no início do casamento a ré mostrou-se "intolerante, briguenta, escandalosa e impaciente"; após a primeira breve separação, a ré fazia "ameaças de traição e separação"; em 2002 nasceu o primeiro filho; a ré praticava insultos e humilhações e até agressões contra o filho; em 2003 tiveram o segundo filho; o casamento prosseguiu com "brigas, discussões e insultos", e a ré "sempre dizia que não era feliz e com frequência dizia que iria se separar"; o autor trabalhava muito, viajava com frequência pelo país e até para o exterior; em 2010 a requerida decidiu morar em São José dos Campos, próximo aos pais, e à época confessou ao requerente que manteve relacionamentos extraconjugais; o requerente "resolveu manter a família unida", desligou-se da empresa em que trabalhava em 2014 e recebeu ótima indenização em dinheiro, e investiu em uma franquia "registrada em nome da requerida"; em 2015 mudaram-se para Taubaté e o requerente manteve-se à frente do negócio até maio de 2016, quando saiu do gerenciamento da empresa em

razão de indícios de adultério, que estava investigando e já “tinha sido expulso de casa pela requerida, após diversas discussões”; o requerente e os filhos mudaram-se para uma “pousada popular”, local que foi invadido pela requerida em ato de extrema raiva, ocasião em que quebrou bens pessoais do requerente e furtou documentos pessoais; posteriormente alugou uma kitnet para morar com os filhos; obteve provas do adultério por meio de investigador particular; em conversa com a esposa do amante soube de fatos que o desabonavam; a franquia passou a sofrer “queda de performance” sob a administração da requerida, ocorrendo “descaso com funcionários”, “ausência da proprietária” e “desvios de produtos”; em 2017 o requerente foi citado para defender-se em ação de divórcio ajuizada pela requerida; a ré vendeu a franquia sem anuência do requerente; a partilha de bens do casal ocorreu em 08/06/2017; ao longo do tempo houve a confecção de boletins de ocorrências por ambas as partes; a requerida “forja situações para envolver o requerente e acusar-lhe (sic) de ameaça-la, o que gerou medida protetiva”; a requerida “escondeu o carro da família” e foi multada muitas vezes, resultando na suspensão do direito de dirigir do autor. Por fim, sob o fundamento de que a requerida descumpriu o dever de lealdade mesmo após ter sido por ele perdoada, e de que “destruiu” a empresa do casal, levando o negócio “à beira da falência”, culminando na venda do negócio sem a anuência do autor, alega ter tido sua dignidade e de seus filhos atingida, inclusive por não poderem entrar no apartamento do casal, que estava vazio, ou utilizar o carro da família, porque a ré estava “com raiva do cônjuge que descobrira a traição”.

Pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Instruiu a inicial com documentos (fls. 14/192).

Foram realizadas duas audiências de conciliação que restaram prejudicadas por ausência da parte requerida (fls. 229 e 271).

A requerida foi citada e apresentou contestação (fls. 353/371), alegando, preliminarmente, que o Juízo competente para o processamento do feito é o do foro do seu domicílio, pleiteando a remessa do processo para a comarca de Lambari/MG. No mérito, em síntese afirmou que: o casal viveu um relacionamento conturbado desde o início; sempre deixou claro que não queria mais o casamento ante a péssima relação conjugal; não violou o dever de fidelidade pois não faltou com a verdade, tendo agido “de modo sincero com o seu ex-marido, expressando os seus sentimentos e assumindo a responsabilidade por suas escolhas”; nunca teve intuito de ofender a dignidade do autor, que contratou investigador quando o casamento “já estava dissolvido”; impugnou os fatos alegados no que concerne aos filhos e suposta invasão e furto de documentos, bem como à alegação de suspensão da CNH do autor por infrações de trânsito cometidas pela requerida, eis que o autor já estava com a CNH suspensa desde 2009; impugnou a existência de danos morais e refutou o valor pretendido.

Houve réplica (fls. 376/377).

Por decisão de fls. 378/380 foi rejeitada a arguição de incompetência territorial e instadas as partes à especificação de provas.

Na decisão de fls. 401/402 foi deferida a produção de prova oral.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, na qual colhido o depoimento pessoal da requerida, e o depoimento de uma testemunha arrolada pelo autor, sobrevieram alegações finais das partes, nas quais reiteraram seus pontos de vista.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

Inicialmente, insta consignar ser do entendimento desta Magistrada que, pese embora o conteúdo do item 4 da decisão saneadora de fls. 401/402, não há qualquer pertinência para análise da pretensão indenizatória do autor na parte em que exclusivamente fundada em supostos danos de natureza moral sofridos em decorrência de condutas imputadas à ré em relação aos filhos do casal, que o autor, em sua petição descreveu como agressões, ameaças e relacionamento conflituoso da mãe com os meninos. Ora, claramente o autor carece de legitimidade para demandar pelos filhos, em nome próprio.

Fica, portanto, desde logo afastada qualquer análise ou julgamento, nesta via, de condutas imputadas à parte em relação a terceiras pessoas, alheias ao processo. Se houvesse qualquer interesse desses terceiros de demandar contra a requerida, deveriam ter vindo ao polo ativo da ação.

Verifico, ainda, que por ocasião da apresentação das suas alegações finais o autor pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Instado, porém, a fazer prova da sua fonte de renda e rendimentos mensais (fls. 547) ficou-se inerte (certidão de fls. 564).

Os documentos juntados, alguns apenas parcialmente (ex: declaração de IR), não fazem prova da alteração da condição financeira do autor para fins de, a esta altura do processo, caminhando-se para a improcedência e para os riscos de sucumbência, conceder-se a gratuidade ora pretendida com clara finalidade de furtar-se o autor ao pagamento da referida sucumbência que se delineia. Indefiro, portanto, o pedido de gratuidade.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as manifestações finais das partes, e já afastada a preliminar arguida, passo ao julgamento do mérito. E tenho que não há como acolher a pretensão deduzida na presente ação, que será, portanto, julgada improcedente.

É incontroverso que os litigantes foram casados e, na constância do matrimônio, a requerida manteve relacionamento ou relacionamentos extraconjugais, o que não foi objeto de impugnação. Também é incontroverso que o relacionamento foi pautado por conflitos do começo ao fim, inclusive com diversos boletins de ocorrências confeccionados por ambas as partes, imputando condutas penalmente ilícitas uma à outra, resultando na obtenção de medidas junto ao Juízo com competência especializada.

Pese embora tal premissa, do alegado e não impugnado adultério, ainda que legítimas as relatadas insatisfações de ambas as partes perante a outra pela frustração às expectativas que ambas colocaram no relacionamento que entabularam, não se verificam evidências de que as condutas imputadas à ré tenham levado o autor a experimentar prejuízos de âmbito moral que possam ser objeto de reparação financeira.

Ora, o próprio autor afirma em sua petição inicial que desde o início do relacionamento houve conflitos diversos, a requerida já tinha comportamentos que eram contrários às suas expectativas, inclusive com relatos e confissões, pela ré, de relacionamentos extraconjugais. Ainda assim, o autor insistiu no relacionamento, não ignorando tais fatos, nem tampouco manifestou que à época tenha por tais condutas confessadas pela ré resultado qualquer mácula. E mesmo no curso do relacionamento extremamente conturbado o casal concebeu dois filhos.

Analisadas todas as circunstâncias descritas por ambas as partes, e da forma em que sucederam os fatos que culminaram em um divórcio também bastante conturbado, não vislumbro tenha o demandante experimentado prejuízos imateriais indenizáveis.

Primeiro porque entendo que o adultério, por si só, mormente nas graves condições a que o ex-casal submetia-se a manter um relacionamento, aparentemente forçado por expectativas irreais, não é causa de danos morais passíveis de reparação pecuniária, ainda que aqui não se pretenda negar ou mesmo minimizar a dor e angústias a que o autor, ou mesmo ambas as partes tenham experimentado ao longo de toda a trajetória mal sucedida do relacionamento que tiveram.

Um relacionamento lamentável como o aqui trazido à baila, pautado por brigas frequentes, distância física e emocional, diferenças gritantes de temperamentos e de expectativas de vida, é seguramente fruto de sentimentos de raiva e tristeza. E quando culmina em encontros íntimos de qualquer dos cônjuges com terceira pessoa, não se nega o acréscimo de sentimentos desagradáveis e frustrações.

Ocorre que não é qualquer dor, sofrimento ou frustração de expectativas que é passível de reparação pecuniária. Em que pese a narrativa do autor, não se vislumbra que por exclusivas condutas da ré tenha ele experimentado algum trauma emocional ou abalo à sua imagem e honra, não se podendo concluir que desgastes psicológico e emocional não tenham sido decorrentes senão de uma sucessão de eventos conflituosos que desestruturavam a relação familiar e inviabilizavam por completo a construção de um real vínculo de confiança e de calma, que nunca houve, pelo que se extrai das narrativas de ambos. Ora, se nunca houve, e as traições, segundo o próprio autor, eram corriqueiras e inclusive foram objeto de confissão passada, perdoada, não pode o autor alegar surpresa ou ignorância tardia.

Pelos relatos de agressões e ameaças deduzidos em boletins de ocorrências, tem-se que o casal sequer se entendia minimamente mesmo no que dizia respeito à forma de educar e disciplinar os filhos. Diante de tudo isso, não há como concluir que os dissabores sofridos pelo autor possam ser atribuídos à descoberta da traição, fato esse, ademais, segundo a ré nunca por ela negado, sendo certo que o próprio autor descreve na sua petição inicial que em diversas situações e fases do relacionamento a requerida manifestava sua intenção de deixar o casamento e de viver outros relacionamentos. Não se extrai disso tenha sido a conduta da ré, supostamente confirmada pelo autor após contratação de detetive, de alguma mínima surpresa, ou apta a provocar genuíno impacto no espírito do autor.

Os demais problemas relatados pelo autor, tais como posturas da requerida à frente da administração dos negócios do casal já ao tempo da separação, inclusive culminando em supostos abalos financeiros à empresa, não se enquadram na órbita dos danos de natureza moral, mas poderiam, como de fato parecem ter sido, deduzidos e resolvidos na via da solução da partilha dos bens adquiridos na constância do casamento. E pelo que consta dos autos de fato todas as questões patrimoniais foram ajustadas pelas partes em acordo entabulado na via própria, e tanto assim é que o autor não deduz na presente ação qualquer reparação de natureza material, de modo que qualquer perquirição acerca da saúde financeira da empresa que foi objeto do acordo entabulado pelo casal, mostra-se extemporânea e mesmo impertinente para apuração do alegado dano de natureza moral. Veja-se o acordo juntado por cópia às fls. 393/395, homologado por decisão juntada às fls. 396, em que as partes dispõem sobre a partilha e compensações financeiras decorrentes da sociedade empresarial que tiveram (item VII do acordo).

Nesse ponto anoto que todo o depoimento da testemunha arrolada pelo autor debruça-se sobre suposta má administração da empresa pela ré, e desvio de valores e mercadorias, questão essa que, repita-se, não é geradora de danos morais, mas resolve-se pelo ressarcimento de danos materiais, esses já objeto de acordo entre as partes na via própria, conforme acima especificado, razão pela qual não tecerei maiores observações acerca do teor do referido depoimento.

De outro lado, não está demonstrado nos autos que o autor tenha sido vilipendiado publicamente, tenha tido sua imagem exposta a humilhações, seu nome manchado por

condutas da ré, não se podendo ter por evidências de suposta mácula nesse âmbito brigas públicas do casal, com ofensas e manifestação de insatisfações de parte a parte, ou mesmo o fato de o relacionamento e a separação conturbados terem chegado a conhecimento público, já que isso teria decorrido da falta de discríção de ambos.

Nesse contexto, não está delineada a adoção de conduta ilícita pela ré apta a resultar em mácula à honra do autor, de modo a fundamentar o pretendido ressarcimento, não se podendo chegar a tal desfecho unicamente pela traição e comportamento agressivo que, repita-se, foram fatos que pelo que se extrai dos autos e informa o próprio autor teriam pautado todo o relacionamento, sem qualquer providência do requerente para deixar de dar prosseguimento a um vínculo que nenhum fruto positivo trazia a qualquer dos envolvidos. E o sofrimento vivenciado, tanto pelo autor quanto, certamente, também pela requerida, não é apto a configurar agressão à dignidade e à imagem, tratando-se, lamentavelmente, de infelicidade quase cotidiana a que o ex-casal se debruçou por livre escolha e pela recalcitrância ou dificuldade emocional de lograrem a saída mais respeitosa possível daquele ciclo em que se envolveram e envolveram os próprios filhos.

Entendo não ser o caso de responsabilizar civilmente a requerida, impondo-lhe reparação financeira ao autor, pelos fatos deduzidos na presente ação. Ainda que não se ignore a aptidão da situação desarmoniosa e mesmo de muita animosidade entre o ex-casal a deixar abalos psicológicos. Todo rompimento é doloroso, em especial se acompanhado de tantos conflitos. No caso em tela, as causas narradas pelo autor não podem havê-lo surpreendido, eis que preexistiam. Da mesma forma as escolhas profissionais do autor não podem ser imputadas à ré. Adultos fizeram escolhas e devem responsabilizar-se pelo seu desfecho. Não consta que o autor tenha sido de qualquer forma induzido, coagido ou ludibriado pela ré na sua tomada de decisões, tenham sido elas bem-sucedidas ou desastrosas. As alegações de que teve sua CNH suspensa por condutas da ré igualmente não estão evidenciadas por provas produzidas nos autos. Não existe nexo causal evidenciado entre as condutas da requerida e os infortúnios sofridos pelo demandante, esses decorrentes do contexto fático gerado por atos de ambos e pela reciprocidade de uma vivência conflituosa e indesejada.

Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARCOS AURÉLIO MARTIRE em face de VIVIANE APARECIDA OLIVEIRA, resolvendo o processo com análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, responderá o autor pelas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, esses fixados em observância ao artigo 85, § 2º, do CPC, em 10% do valor conferido à causa.

P.R.I.

Taubaté, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA